

1500505-62.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... nos autos. Pode-se atribuir o tráfico aos apelantes e apelado (...) 6-)

Recursos presos". (TJSP; Apelação Criminal 0001106-76.2017.8.26.0559; Relator:

Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:

05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019); e

"Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, e § 4º da Lei 11.343/06 (...)

Condição de usuário ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500505-62.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500505-62.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2138383/2021 - 1º Distrito Policial de Lorena, 18049686 - 1º Distrito Policial de

Lorena, 440/21/204 - 1º Distrito Policial de Lorena, 2138383 - 01º D.P. LORENA,

440/21/204 - 01º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EWERTON CARLOS BURGARELLI

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de EWERTON CARLOS BURGARELLI, qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, nos termos da inicial acusatória de fls. 88/89.

Recebida a denúncia em 15/06/2021 (fls. 91/93), o réu foi citado (fls. 115), apresentando resposta à acusação (fls. 131/133). Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 137/139).

Durante a instrução criminal procedeu-se à inquirição de uma testemunha, sendo o réu interrogado, ao final. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas

alegações finais, em audiência (mídia - fls. 165)

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a consequente condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa, diante da postura do acusado em juízo, pleiteou pela fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão; e aplicação da benesse do § 4º, da Lei 11.343/06, sustentando que a quantidade e diversidade de entorpecentes não podem ser utilizadas para afastar a figura privilegiada do tipo, assim como o mau antecedente ostentado pelo acusado, por ser referente a um crime diverso do tráfico.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), laudos de constatação provisória (fls. 35/37) e toxicológico definitivo (fls. 161/163), os quais atestaram a presença de "tetrahidrocannabinol - THC - maconha e cocaína", substâncias presentes na lista, da Portaria SVS/MS 344/98, e atualizações posteriores, laudo da arma de fogo e das munições (fls. 177/181); bem como as provas orais existentes nos autos.

A prova de autoria também é certa, recaindo sobre a figura do acusado. A começar pela seu estado flagrancial. Senão vejamos.

O policial militar Rafael Monteiro da Silva contou que estava em patrulhamento de rotina pelo bairro Santa Edwiges quando deparou-se com o réu saindo de sua residência, e entrando em um veículo, modelo corsa, de cor cinza. Como Ewerton demonstrava nervosismo, e o automóvel era alvo de denúncias anônimas anteriores que o relacionavam com o transporte de entorpecentes no bairro da Cecap, a testemunha decidiu aborda-lo. De acordo com o depoente, durante o ato de revista pessoal foi encontrado no interior da pochete que o réu trazia consigo foram encontradas porções de drogas ("cocaína" e "maconha"), além de dinheiro. Já em sua casa, foi localizada uma arma de fogo, munições, mais entorpecentes e dinheiro. Afirmou que o acusado chegou a resistir a abordagem, porém, foi facilmente contido e, logo após, algemado. Por fim, esclareceu que o réu confessou informalmente que havia arma de fogo no interior de sua residência, autorizando seu ingresso no imóvel.

Já o acusado em seu interrogatório admitiu, ainda que parcialmente os fatos. Negando ter resistido à abordagem dos agentes do estado, contou que indicou o local onde as drogas e a arma de fogo estavam escondidas. Disse que os entorpecentes eram para o seu próprio consumo, esclarecendo que as embalagens vazias (apetrechos), não estavam em sua residência, desconhecendo a origem de tais objetos, e que parte dos narcóticos estavam enterrados para impedir que seus filhos pequenos tivessem acesso à eles.

Essa, portanto, a prova oral.

Pois bem. Como se vê, é ponto incontroverso nos autos a posse/guarda pelo acusado das drogas e arma de fogo/munições.

Logo, o ponto nodal do processo é desvendar o destino que Ewerton daria aos entorpecentes: se os venderia, ou os consumiria.

Na hipótese dos autos, ponderando sobre as circunstâncias do caso concreto, entendo que a prova acusatória aqui formada é suficiente para se concluir com segurança que as drogas, ou a maior parte delas, teriam finalidade mercantil.

Neste sentido, observo que a prisão em flagrante do réu foi precedida por informações que vinculavam o seu veículo com o transporte de entorpecentes, tal como esclareceu em Juízo, o policial militar acima nominado.

Aqui, insta esclarecer que a referida testemunha de acusação, única ouvida em Juízo, apresentou o mesmo enredo nas oportunidades em que foi ouvido ao longo de toda persecução penal, o que confere ainda mais credibilidade à sua fala, já presumidamente verdadeira pela própria lei.

Por outro lado, o acusado, que em sede policial preferiu fazer o uso do direito constitucional que lhe assiste não produziu sequer um mísero início de prova da sua alegada dependência química, ou ainda de seu trabalho lícito.

Porém, ainda que o réu demonstrasse o exercício de ocupação legítima, no caso, como motorista de aplicativo, o fato de possuir grande quantidade e variedade de entorpecentes (511,9 gramas de "maconha", e 186,2 gramas de "cocaína", além de cerca de 3.000 pinos plásticos do tipo eppendorf, vazios) e numerário considerável (R\$ 300,00, em sua posse direta, e R\$ 506,00 guardados em sua residência), não é comum nesses casos. Normalmente, o usuário, devido à vontade incontrollável do vício que possui, utiliza todo o dinheiro disponível na aquisição de drogas. Inclusive, um dos motivos para tais substâncias serem proibidas é exatamente a dependência que causam, a ponto de levar o usuário e sua família à falência financeira.

Não se perca de vista ainda que também foram apreendidos diversos pinos plásticos vazios na residência do acusado, material comumente utilizado para o armazenamento de entorpecentes em porções individuais justamente para vendas a terceiros.

Aliás, quanto a esse ponto, outro ponto chama atenção, reforçando a conclusão acima exarada: não é comum usuários adquirirem narcóticos fracionados, mas em porções grandes, seja em pedra bruta (caso da "maconha", ou "crack" por exemplo), ou à granel, no caso da "cocaína", as espécies de drogas mais comuns.

De todo modo, ainda que fosse o réu usuário de drogas, tal circunstância não o impediria de praticar uma das condutas proibidas pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Muito pelo contrário, pois não raro usuários passam a vender drogas com o fim de financiarem a própria dependência ou mesmo enriquecerem.

Neste ritmo:

"Apelações criminais. (...) Não há possibilidade de se desclassificar as condutas para mero porte de drogas, certo que a jurisprudência não descarta a figura do usuário/traficante. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o tráfico aos apelantes e apelado (...) 6-) Recursos presos". (TJSP; Apelação Criminal 0001106-76.2017.8.26.0559; Relator: Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019); e

"Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, e § 4º da Lei 11.343/06 (...) Condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma, a qual possui conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas (...) Dado parcial provimento ao recurso". (TJSP; Apelação Criminal 0002190-02.2017.8.26.0628; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019) (Sublinhados meus).

No mais, insta dizer não ser necessário para configuração de tal delito que o agente seja flagrado em atos de mercancia, bastando tão somente a prática de uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, esclarecendo-se que a finalidade

mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese dos autos, tal desiderato está evidenciado pela anormal quantidade das drogas, dinheiro, além das informações pretéritas, ainda que precárias, sobre o envolvimento de Ewerton com o vil comércio.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Tipo penal que prevê diversas condutas – Desnecessidade da prova da efetiva mercancia – Condenação mantida – (...) Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Portanto, quanto ao delito de tráfico, de rigor a condenação do réu, nos termos da denúncia.

O mesmo se diga em relação ao crime previsto na Lei de armas, já que a confissão do acusado foi devidamente corroborada com a prova testemunhal.

Como se sabe a exigência legal de regularização de armamentos não é mera burocracia estatal, mas garantia para a própria população que somente pessoas treinadas e psicologicamente preparadas portem ou possuam arma de fogo.

Ressalto, também, que o crime de posse ilegal de arma de fogo e munições é de mera conduta ou de perigo abstrato, conforme a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. (...) AGRAVO DESPROVIDO. (...) III - Hipótese na qual a decisão impugnada se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição. (...). Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no HC 414.581/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Logo, para o reconhecimento da autoria de tal delito, basta a vontade livre e consciente de possuir arma de fogo sem a devida autorização legal, o que ficou evidente no presente caso, diante da confissão do acusado e do depoimento da testemunha de acusação.

Não é demais destacar que o laudo pericial acostado aos autos (fls. 177/181) atestaram que as munições foram percutidas, detonadas e deflagradas e a arma de fogo é apta a realizar disparos nos testes, a fim de comprovar, eficazmente, o potencial lesivo das mesmas.

Decerto, ainda que a arma de fogo apreendida nestes autos, aos olhos da lei, seja considerada como de uso permitido, a conduta, ora em voga, encontra tipificação penal no artigo 16, da Lei 10.826/03, já que nas mesmas penas incorrem quem possui arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, forte no inciso IV, do § 1º, do mencionado artigo, conforme restou comprovado pelo conjunto probatório dos autos, em especial pelo laudo pericial de fls. 178 (“intencionalmente suprimida”).

Por fim, insta dizer que, no caso destes autos, o crime da Lei 10.826/03 é autônomo em relação ao crime de tráfico de drogas, posto que ocorrido em contexto fático distinto da apreensão da arma de fogo, esta guardada dentro da residência do acusado. Assim, não se trata aqui, portanto, do princípio da consunção, restando caracterizado o concurso material de delitos.

A propósito:

“Apelação da Defesa – Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Concurso material – (...) – O reconhecimento do concurso material de crimes afasta, por lógica, a pretensão da defesa de aplicação do princípio da consunção entre os delitos – Preliminar rejeitada – Mérito – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de porções de maconha, de 'crack' e de cocaína em poder dos acusados – Apreensão de um revólver na residência de Samuel – (...) Condutas praticadas em contextos distintos, a tornar inaplicável a causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei Antidrogas, em detrimento do concurso material de infrações – Rejeitada a preliminar, recurso desprovido. (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1500259-86.2018.8.26.0228; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020) (Sublinhados meus).

Portanto, o caso é de condenação do acusado, nos exatos termos da inicial acusatória.

Passo à modulação penal.

a) Crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

Na primeira fase da aplicação da pena, verifico que o acusado possui duas condenações, conforme certidão de fls. 153/156, sendo que a primeira será utilizada para fins de maus antecedentes (autos nº 0010296-72.2018.8.26.0577, trânsito em julgado em 12/06/2019), enquanto a outra será valorada na etapa subsequente.

Além disso, cabe ainda destacar nesta fase de dosimetria, o desvalor acentuado da conduta censurada. Afinal, à luz do bem jurídico tutelado pelo tipo penal em voga, ignorar a quantidade de droga aqui envolvida (511,9 gramas, peso líquido, de “maconha”, e 186,2 gramas, peso líquido, de cocaína), equivaleria a negar vigência aos princípios da individualização da pena e da isonomia, ambos de estatura constitucional, por equipar tal conduta àquelas relacionadas a pouca quantidade de narcóticos.

Portanto, diante dessas circunstâncias desfavoráveis, tenho por bem fixar a pena-base elevada em 1/4 (um quarto) do piso legal, ou seja, 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na etapa intermediária, como tangenciado acima, o réu é reincidente (autos nº1500005-76.2019.8.26.0617, segundo a certidão criminal citada). Logo, agravo sua pena em 1/6 (um sexto), e assim finalizando-a em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, à míngua de outras circunstâncias alteradoras.

Esclareço que a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal não incide ao caso, vez que o réu, como se viu, negou sua responsabilidade penal pelos fatos aqui julgados, assumindo conduta menos gravosa (artigo 28, da Lei 11.343/06), como forma de se ver livre da acusação da peça inicial.

Nesse sentido:

"Ação Penal - (...) - Sentença condenatória - (...) Pleito para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea - Relato dos fatos, acompanhado de teses defensivas e exculpatórias - Caracterização de 'confissão qualificada' pelo magistrado, que não admite a redução da pena - Inexistência de confissão para este Relator - (...) - Regime fechado - Recurso da ré Rosilei provido em parte e recurso do réu Vitor José provido em parte, em menor extensão". (TJSP; Apelação Criminal 1500289-96.2019.8.26.0613; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020) (Sublinhado meu).

A figura privilegiada do tipo, outrossim, igualmente não é passível de reconhecimento, por se tratar de réu possuidor portador de maus antecedentes e reincidente.

Outro não é o entendimento do E. TJSP:

"Apelação - (...) Tráfico de entorpecentes - Agente reincidente - Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos. (...) Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa - Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso (...)". (TJSP; Apelação Criminal 1500082-57.2018.8.26.0573; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 11/03/2020) (ênfase na reprodução).

b) Crime do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03:

Como exposto na dosimetria anterior, o réu possui registro criminal desabonador.

Anote-se também que a sua conduta criminoso merece maior reprovação, vez que, não obstante a presença de uma arma de fogo e das munições configurarem crime único; somente a presença do armamento já seria suficiente para configurar o delito ora em apreço, contudo, também foram apreendidas diversas munições.

Portanto, hei por bem estabelecer a pena-base elevada em 1/6 (um sexto), ou seja, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, observo a presença de duas circunstâncias preponderantes. De um lado a agravante da reincidência, e de outro, a confissão.

Assim, compenso ambas, neutralizando seus efeitos, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça - STJ (HC 393331/AL - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 23.5.2017 - DJe 26.5.2017; HC 385130/SC - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - T5 - Quinta Turma - Julg. 18.5.2017 - DJe 23.5.2017; HC 338940/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 16.5.2017 - DJe 19.5.2017; HC 352983/RJ - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - T5 - Quinta Turma - Julg. 4.5.2017 - DJe 16.5.2017; HC 392551/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017; HC 392027/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017).

Mesmo entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça, em caso recente e semelhante às circunstâncias do acusado destes autos:

"1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. (...) Na segunda fase, verificou-se que o apelante é reincidente. Por outro lado, há de se reconhecer a atenuante prevista no art. 65,

III, "d", do Código Penal, tendo em vista a confissão judicial, nos termos da Súmula 545, do STJ, pois a admissão de culpa também foi considerada como elemento de convicção na formação do convencimento do julgador. Diante disso, revela-se proporcional a compensação integral da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, até porque ele ostenta apenas uma condenação definitiva, ainda que específica. (...) 5-) O apelante está preso e deverá permanecer nessa condição". (TJSP; Apelação Criminal 1505697-80.2021.8.26.0263; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaí - Vara Única; Data do Julgamento: 20/01/2022; Data de Registro: 20/01/2022) (Ênfase minha).

Na última fase, não havendo outras circunstâncias modificadoras das penas, torno a pena estabelecida em primeira fase, definitiva.

Em se tratando de concurso material de crimes, na forma do artigo 69, do Código Penal, as penas deverão ser somadas, resultando em um total de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, anote-se que o delito de tráfico é equiparado aos crimes hediondos, de acordo com a atual redação do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90. Por tal razão, não se mostra razoável a incidência do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda, em que pese não obrigatório o regime mais gravoso, por conta do entendimento fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal, em caráter incidental, acerca da inconstitucionalidade do parágrafo citado (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli).

Porém, convém lembrar, na esteira do julgado citado da Suprema Corte, que tal entendimento não invalida a discricionariedade judicial, com possibilidade na análise do caso concreto, de fixação do regime fechado quando entendido como sendo o mais adequado.

No caso dos autos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, considerando as circunstâncias judiciais mencionadas, como a grande quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como o passado criminal desabonador do réu, forte no artigo 33, §§ 2º, alínea "a", e 3º, do Código Penal.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do acusado, forte nos artigos 43, da Lei 11.343/06, e 49, § 2º, do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar EWERTON CARLOS BURGARELLI, qualificado nos autos, por violação aos tipos penais previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, concurso material, do artigo 69, do Código Penal, a uma pena total de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado; bem como o pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, diária mínima.

Incabível a aplicação de medidas despenalizadoras.

Nego o apelo em liberdade ao acusado. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam sua prisão preventiva se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente. Além disso, a pena relativamente alta imposta, e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena aplicado na sentença traduzem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual, sem olvidar de tratar-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente.

Assim, visando não só assegurar a aplicação da lei penal, como também garantir a ordem pública, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas – Preliminar – Apelo em liberdade – Impossibilidade – Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos – Preliminar rejeitada – Recurso não provido. Tráfico de Drogas – (...) – Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

Havendo recurso, expeça-se a guia de execução provisória, conforme o caso.

Custas pelo vencido, observado a justiça gratuita, que ora lhe concedo.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios à advogada nomeada, à fl. 119, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Caso ainda não se tenha feito, em cumprimento às decisões anteriores, encaminhem-se as drogas apreendidas, bem como os demais apetrechos, oficiando-se à autoridade policial para proceder a sua destruição.

Considerando que as munições apreendidas foram usadas e descartadas para confecção do laudo pericial, nada a apreciar com relação a elas. Já, com relação à arma de fogo, apreendida na mesma oportunidade, determino a remessa ao Exército para as finalidades cabíveis, nos termos do que dispõe o artigo 25, da Lei 10.826/03.

Decreto o perdimento do dinheiro (R\$ 806,00) e do veículo (Chevrolet/Classic, placas ENR9975), apreendidos às fls. 08/09, em favor da União, ante as evidências de o automóvel ter sido utilizado no transporte das drogas.

Importante mencionar sobre o assunto, que o Supremo Tribunal Federal – STF decidiu em recurso extraordinário, com repercussão geral, o Tema 647, que o perdimento do bem, como no caso destes autos, do veículo, não é necessária a habitualidade na atividade ilícita, ou que o carro tenha sido de alguma forma modificado para o transporte dos narcóticos, logo, como restou cabalmente comprovado que o réu se utilizou desse automóvel para transportar a droga, frise-se: ainda que, somente nesta ocasião, o que não é hipótese destes autos, de acordo com a palavra do agente da lei; é o caso do seu perdimento.

Veja-se o posicionamento daquele Supremo Tribunal, bem como do E. Tribunal de Justiça deste estado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO

ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 8. A habitualidade do uso do bem na prática criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento, in casu, da droga, não é pressuposto para o confisco de bens, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento." (STF; RE 638491; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. Luiz Fux; Julgamento: 17/05/2017; Publicação: 23/08/2017); e

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Apelos defensivos - Inconformismo que se limita ao capítulo da sentença que decretou o perdimento do automóvel e dos telefones celulares apreendidos - Pretensão de cassação desse decreto sob os argumentos de que ele não se aplica ao tráfico privilegiado, os bens têm origem lícita e não há habitualidade no uso deles para a prática de tráfico de drogas - Caso em que esse uso está bem demonstrado - Exigência de habitualidade que é questão controversa no STJ, de modo que não há razão para abandono do entendimento adotado pela Câmara em sede de embargos infringentes: "O fato do carro, eventualmente, possuir origem lícita ou estar registrado em nome de terceiro estranho ao delito, por si só, não obsta a decretação de seu perdimento - Precedentes do STF" - (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1506190-65.2021.8.26.0228; Relator (a): Cesar Mecchi Morales; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021) (Sublinhados meus).

Com relação ao celular também apreendido às fls. 08/09, observo que nada fora produzido nos autos indicando o emprego desse aparelho no crime destes autos, ou mesmo de que era produto do mesmo e de qualquer outro delito. Assim, intime-se a quem de direito, que deverá apresentar prova idônea de sua propriedade, para retirá-lo. Não sendo tal aparelho reclamado, no prazo referido no artigo 123, do Código de Processo Penal, deverá ser vendido em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes, salvo se não apresentar mais conteúdo econômico. Nesse caso, após a devida certificação nos autos, fica autorizada sua destruição, observadas as disposições normativas pertinentes.

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se o complemento da guia de execução; b) Intime-se o acusado para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, conforme disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c artigo 15, inciso III, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e f) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA